



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

Registro: 2017.0000764634

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 1036187-62.2015.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante JACIMAR BERNARDO MARTINS, é embargada COLENDIA 8ª CÂMARA CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR VOTAÇÃO UNÂNIME, CONHECERAM E REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO ANTÔNIO COGAN (Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.

São Paulo, 5 de outubro de 2017.

Louri Barbiero
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 8ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

VOTO Nº 24808-A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1036187-62.2015.8.26.0002/50000

EMBARGANTE: JACIMAR BERNARDO MARTINS (SOLTO)

EMBARGADA: COLENDIA 8ª CÂMARA CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

COMARCA: SÃO PAULO – FORO REGIONAL DE SANTO AMARO

JACIMAR BERNARDO MARTINS opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para fins de prequestionamento, sustentando que o v. acórdão de fls. 208/214 é omissivo, porquanto deixou de apreciar argumentos ventilados nas contrarrazões recursais de fls. 148/156, consistentes na vedação de penas de caráter perpétuo e, ainda, na falta de comprovação dos elementos fáticos legitimadores da imposição de medidas protetivas de urgência (fls. 01/28 do apenso próprio).

É O BREVE RELATÓRIO.

CONHEÇO dos embargos de declaração, mas os rejeito.

Não há nenhuma omissão no v. acórdão de fls. 208/214.

Com efeito, o v. aresto guerreado, ao não conhecer da preliminar arguida e dar provimento ao recurso interposto pela vítima Mismaria, enfrentou todas as questões de direito e de fato trazidas nas razões recursais de fls. 108/132, nas contrarrazões de fls. 148/156, apresentadas pelo ora embargante, e na manifestação ministerial de fls. 186/192,



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 8ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

analisando e apreciando, de forma clara, coesa e bem fundamentada, toda a matéria fática, com expressa motivação acerca das razões que embasaram o não conhecimento da preliminar arguida pela vítima (fls. 211) e o provimento do recurso de apelação por ela interposto, sobretudo no que diz respeito à necessidade de restabelecimento das medidas protetivas de urgência (fls. 211/213).

E, quanto à alegação de que o v. acórdão não teria enfrentado as teses defensivas de vedação de penas de caráter perpétuo e, ainda, de falta de comprovação dos elementos fáticos que autorizariam a decretação de medidas protetivas de urgência, melhor sorte não assiste à douta Defesa. É que eventuais pedidos deduzidos nas contrarrazões recursais não podem ser conhecidos, porquanto “As contra-razões não se constituem em irresignação autônoma e visam, tão-somente, a contraditar o recurso interposto” (STJ, Quinta Turma, EDcl no REsp. 215.393/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, julgado em 14.12.1999, DJU de 08.03.2000, p. 142).

No mais, anoto que os embargos de declaração não se prestam, meramente, para fins de prequestionamento, argumento, aliás, que tem sido utilizado em grande escala, com o intuito único de rediscutir matéria que já foi posta em debate, analisada e apreciada pela douta Turma Julgadora.

Os embargos, na verdade, têm caráter protelatório e infringente, o que é inadmissível no âmbito deste recurso, e só não se impõe multa, a exemplo do que ocorre no processo civil (artigo 1.026, §§ 2º, 3º e 4º, do Código de Processo Civil), por falta de previsão legal.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

Diante do exposto, CONHEÇO E REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

LOURI BARBIERO
Relator